

1504955-30.2020.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ricardo Tseng Kuei Hsu

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... pelo local, após denúncia anônima de tráfico com as características do indivíduo, avistaram a pessoa de Caique de Freitas Mora, com as características mencionadas na denúncia, no momento em que o acusado se afastava dele com algo nas mãos.

Realizada a abordagem e revista pessoal no acusado, os policiais constataram que ele trazia consigo a substância entorpecente acima referida. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

1504955-30.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504955-30.2020.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO ALVES DE LIRA

Juiz de de Direito: Dr(a). Ricardo Tseng Kuei Hsu

Vistos.

LUCIANO ALVES DE LIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de abril de 2020, por volta das 08h26min, na Rua Ezequiel Correa Machado, nº 10, Cidade Boa Vista Revista, nesta cidade e Comarca de Suzano trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (um) microtubo plástico, tipo eppendorf, com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 0,26g (vinte e seis gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pelo local, após denúncia anônima de tráfico com as características do indivíduo, avistaram a pessoa de Caique de Freitas Mora, com as características mencionadas na denúncia, no momento em que o acusado se afastava dele com algo nas mãos.

Realizada a abordagem e revista pessoal no acusado, os policiais constataram que ele trazia consigo a substância entorpecente acima referida. Apreendeu-se ainda, um cachimbo.

O Ministério Público não ofereceu os benefícios da Lei nº 9.099/1995 (fl. 01).

Apresentada defesa (fl. 66), a denúncia foi recebida (fl. 67).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se, ao final, o acusado.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena de advertência ou medida educativa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 04/06); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); pelo laudo de constatação (fls. 13/14) e pelo laudo pericial de fls. 42/44, que detectou a presença de cocaína.

A autoria, por seu turno, também é certa.

O acusado, na fase policial, confessou ser usuário de drogas há 20 anos. Na data dos fatos, havia adquirido uma pedra de crack para seu consumo de pessoa identificada como CAIQUE, pelo valor de R\$ 5,00 (fl. 45).

Em juízo, ratificou as informações prestadas perante à autoridade policial. Disse ainda, que todas as informações prestadas pelos policiais militares na audiência de instrução são verdadeiras.

A confissão do acusado restou corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas.

As testemunhas Jefferson e Cleber, policiais militares, disseram que atendiam uma denúncia de tráfico próximo a uma escola estadual. Chegando ao local, avistaram o indivíduo com as características do traficante e o acusado. Com o acusado foi encontrado um cachimbo e um eppendorf de crack. Questionado, o réu afirmou que é usuário que drogas.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório, dessa forma, trazem a certeza necessária da autoria delitiva atribuída ao acusado, permitindo a edição de seguro provimento condenatório.

Passo a dosar a pena.

As penas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

No caso, insuficiente a aplicação da pena de advertência, tendo em vista que o acusado possui maus antecedentes, já que possui condenação por crime transitada em julgado diversa da que será levada em consideração para fins de reincidência, e é reincidente (fls. 22/23).

Assim sendo, considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, especialmente a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, fixo a pena base em um mês de prestação de serviços.

Na segunda fase, tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, compenso a agravante da reincidência (vide Recurso Especial nº 1341370/MT, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, DJe de 17/04/2013).

Na terceira fase, ausentes outras causas autorizadoras de sua modificação, torno essa pena definitiva.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO LUCIANO ALVES DE LIRA, filho de Severino Alves de Lira e Josefa Rosa de Lira, à pena de um mês de prestação de serviços à comunidade, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O acusado poderá apelar em liberdade, tendo em vista a natureza da pena imposta.

Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo (fl. 52), nos termos do Convênio DPESP/OAB, e providenciem-se as comunicações de praxe.

P.I.C.

Suzano, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA